

הכנסת העשרים וחמש

יוזמים : חברי הכנסת יעקב אשר
משה גפני

578/25/פ

הצעת חוק הביטוח הלאומי (תיקון – זכאות לדמי אבטלה מגיל 19), התשפ"ג–2022

1. תיקון סעיף 160. בחוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב], התשנ"ה–1995, בסעיף 160, בכל מקום, במקום "20 שנים" יבוא "19 שנים".

דברי הסבר

חוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב], התשנ"ה–1995 קובע כי דמי אבטלה ישולמו למבוטח שהוא מובטל, אשר השלים את תקופת האכשרה ומלאו לו 20 שנים. תקופת האכשרה היא 12 חודשים שבעדם שולמו דמי ביטוח אבטלה מתוך 18 החודשים שקדמו ל-1 בחודש שבו החלה תקופת האבטלה. שלילת הזכאות לדמי אבטלה למבוטחים בגיל 19 ואפלייתם על פני מבוטחים בגיל 20 אינה צודקת, שכן גם מבוטחים בגיל 19 משלמים דמי ביטוח בהתאם לחוק, ואין סיבה לשלול מהם את הזכאות לדמי אבטלה כאשר הם מובטלים.

בהצעת חוק זו מוצע לקבוע כי הזכאות לדמי אבטלה תהיה מגיל 19. כלומר, מי שעבד במשך 12 חודשים מהיום שבו מלאו לו 18 שנים יהיה זכאי לדמי אבטלה בגיל 19, במקרה שבו יהיה מובטל. הצעות חוק דומות בעיקרן הונחו על שולחן הכנסת העשרים על ידי חברי הכנסת מירב בן ארי ויוסף ג'בארין (פ/20/2833), על שולחן הכנסת העשרים ושלוש על ידי חבר הכנסת יעקב טסלר (פ/23/1592) ועל ידי חבר הכנסת יעקב אשר (פ/23/900), ועל שולחן הכנסת העשרים וארבע על ידי חבר הכנסת יעקב אשר וקבוצת חברי הכנסת (פ/24/441).

הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים
והונחה על שולחן הכנסת ביום
כ"ה בכסלו התשפ"ג (19.12.2022)